

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5104931-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV APÓS O TRANSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA APENAS PARA CASO SEJA VERIFICADO QUE O APARELHO PLEITEADO DEVE SER FORNECIDO POR OUTRO ENTE (ESTADO DO RIO DE JANEIRO OU MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO), ESTE DEVE RESSARCIR INTEGRALMENTE À UNIÃO QUANTO AO VALOR DISPENDIDO, A POSTERIORI. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA**, para, sendo verificado que o aparelho pleiteado deve ser fornecido por outro ente (Estado do Rio de Janeiro ou Município do Rio de Janeiro), este deve ressarcir integralmente à União quanto ao valor dispendido, a posteriori. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5104931-57.2024.4.02.5101

510015325209 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5104931-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela União, em face da decisão do Juízo de origem, que determinou a expedição de RPV, **a fim de garantir o cumprimento da sentença** (Evento 78, DESPADEC1)

Sustenta a impetrante que não seria possível expedir requisição de pequeno valor **antes do trânsito em julgado**.

A liminar foi deferida parcialmente para que, em sendo verificado que o aparelho pleiteado deva ser fornecido por outro ente (Estado do Rio de Janeiro ou Município do Rio de Janeiro), este deve ressarcir integralmente à União quanto ao valor dispendido, *a posteriori*.

VOTO

Mantenho o já decidido na decisão do evento 3, cujo fundamento passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Em consulta aos autos originários, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

*"Diante do exposto, confirmando os efeitos da tutela antecipada, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com base no artigo 487, I, do CPC, para condenar os réus a providenciarem, para a parte autora, **aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal tamanho M**, conforme laudo médico firmado pelo Dr. Felipe Vianna (CRM RJ 1106600), no Evento 1 Anexo 2 Fl. 16, confirmado pelo NAT, consoante o parecer juntado no Evento 7."*

Destaco que não houve interposição de recurso por nenhuma das partes.

60	02/05/2024 11:37:45	Transitado em Julgado - Data: 12/04/2024
----	------------------------	--

Inclusive, a União, no evento 55, noticiou ao juízo *a quo* que não interporia recurso em face da sentença.

Considerando que a insurgência da parte impetrante é a impossibilidade de expedição de RPV antes do transito em julgado, tais alegações não merecem ser acolhidas.

Em relação à alegação de necessidade de igualdade de custeio entre os réus, observa-se que a União não informa quem seria o responsável pelo fornecimento do aparelho, e simplesmente pretende o não cumprimento do julgado.

No entanto, verificando-se que o aparelho pleiteado deve ser fornecido por outro ente (Estado do Rio de Janeiro ou Município do Rio de Janeiro), este deve ressarcir integralmente à União quanto ao valor dispendido.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para, sendo verificado que o aparelho pleiteado deve ser fornecido por outro ente (Estado do Rio de Janeiro ou Município do Rio de Janeiro), este deve ressarcir integralmente à União quanto ao valor dispendido, *a posteriori*. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se.